

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת לימור סון הר מלך

פ/25/2368

הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון – הרחקת סטודנטים תומכי טרור ממוסד לימוד ופירוק תאים תומכי טרור), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 6א 1. בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז–2007¹, אחרי סעיף 6 יבוא:

"איסור תמיכה 6א. (א) על אף האמור בחוק זה, אלה אסורים בטרור בתחומו של מוסד –

(1) הבעת תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל;

(2) הבעת תמיכה במעשה טרור או בארגון טרור;

(3) הנפת דגל של מדינת אויב, ארגון טרור או הרשות הפלסטינית.

(ב) סטודנט אשר עבר על הוראות סעיף קטן (א), יושעה על ידי המוסד לתקופה שלא תפחת מ-30 ימים.

(ג) סטודנט שעבר עבירה חוזרת בניגוד להוראות סעיף קטן (א), יורחק מהלימודים במוסד לצמיתות, ותישלל זכאותו לקבלת תואר אקדמי בישראל או להכרה בתואר אקדמי מחוץ לישראל לתקופה של 5 שנים.

(ד) מוסד ימנע את המשך קיומו ופעילותו של תא סטודנטים שעבר על הוראות סעיף קטן (א).

¹ ס"ח התשס"ז, עמ' 320.

(ה) מוסד ירחיק לאלתר ולצמיתות סטודנט המשתייך לארגון טרור, או שהורשע בעבירת טרור.

(ו) המועצה להשכלה גבוהה תשלול את זכאותו לתואר אקדמי בישראל או להכרה בתואר אקדמי שניתן מחוץ לישראל, של סטודנט שהורשע בעבירת טרור, לתקופה של 10 שנים.

(ז) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכויותיו של סטודנט לפי סעיף 19 לחוק זה.

(ח) בסעיף זה, "ארגון טרור", "מעשה טרור", עבירת טרור" – כהגדרתן בחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016.²

דבר הסבר

מוסדות אקדמיים הפכו בשנה האחרונה לבמת הסתה מרכזית במדינת ישראל. באוניברסיטאות תל אביב, ובן גוריון ובאוניברסיטה העברית קיימו סטודנטים הפגנות מפורשות בעד אינתיפאדה, ובמקרים מסוימים אף קראו באופן מפורש קריאות בעד מחבלים מארגוני טרור. כמו כן, נעצרו סטודנטים בחשד למעורבות באירועי טרור וחלקם אף הורשעו, וכל זאת ללא מענה הולם מצד המוסדות האקדמיים. בנוסף לכך, הפך יום העצמאות בישראל ליום הנפת דגלי ארגון הטרור אש"ף במוסדות אקדמיים – הממומנים בידי מדינת ישראל שזהו יום עצמאותה הריבוני. המסגרת החוקית הקיימת לא מקצה מספיק כלים למוסדות אקדמיים כדי לפעול מול תמיכה מפורשת בטרור. הדעת לא נותנת שסטודנטים ייאלצו ללמוד לצד מי שהביעו תמיכה מפורשת בפיגועי טרור, מול שתיקה מוחלטת של הנהלת המוסדות. מוצע בזאת לשנות החוק בכדי לשים קץ להסתה באקדמיה, ולקבוע שאין להביע תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, במעשה טרור או בארגון טרור, וכן שאין להניף בשטח מוסד להשכלה גבוהה דגל של מדינת אויב, ארגון טרור או הרשות הפלסטינית. על פי המוצע, עבירה על איסורים אלה, תוביל להשעייה של הסטודנט על ידי המוסד, לתקופה שלא תפחת מ-30 ימים. סטודנט שעבר עבירה כאמור פעם נוספת, יורחק לצמיתות מהלימודים באותו מוסד, ותישלל זכאותו להכרה בתואר הניתן בישראל או מחוצה לה. עוד על פי המוצע, מוסד להשכלה גבוהה יביא לסגירתו של תא סטודנטים שפעל בניגוד למוצע. כמו כן, סטודנט שהורשע בעבירת טרור, יורחק לצמיתות מהמוסד, וזכאותו להכרה בתואר מישראל או מחוצה לה, תישלל ל-10 שנים.

למען הסר ספק, אין במוצע כדי לשלול את זכאותו של סטודנט להשמיע טיעוניו ביחס להאשמות כאמור, וכן את זכותו לערער על החלטה להשעותו או להרחיקו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ב בשבט התשפ"ג (13.02.2023)

² ס"ח התשע"ו, עמ' 898.